

Aula 08 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

28 de Fevereiro de 2021

Crime de Dano

- Dano é **alteração de um bem, sua diminuição ou destruição**; a restrição ou sacrifício de um interesse jurídico.
- Encontramos os crimes de dano, apenas os culposos, nos **arts. 302 e 303** da Legislação de Trânsito, que se referem aos homicídios culposos e lesão corporal culposa.

Crimes de Menor Potencial Ofensivo

- Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa:
- ✓ A **composição dos danos civis**, que será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente;
- ✓ A **transação penal**, que é a proposta do Ministério Público em aplicar de imediato pena restritiva de direitos ou multa;
- ✓ Exigência de **representação da vítima** para que haja a ação penal.
- A pena é de **6 meses a 2 anos de detenção**. Assim, há a possibilidade de aplicar as **medidas despenalizadoras**.
- Há a possibilidade de não aplicar os benefícios da Lei 9.099 quando:

➤ Os crimes de trânsito podem ser classificados como crimes de dano ou como crimes de perigo.

Crime de Perigo

- Perigo é a **probabilidade de dano**, não a simples possibilidade.
- Está previsto nos **arts. 304 ao 312** da Legislação de Trânsito, podendo ser de **perigo em concreto ou em abstrato**, em ambos os casos sempre dolosos.
- O **perigo concreto é aquele que precisa ser comprovado**, isto é, deve ser demonstrada a situação de risco corrida pelo bem juridicamente protegido.
- O policial presente na situação de perigo irá reconhecê-lo por uma **avaliação subjetiva da probabilidade de superveniência de um dano**, como excesso de velocidade, trânsito com veículos sobre calçadas.
- Nos crimes de perigo em abstrato ou presumido juris et de jure, a situação de perigo não precisa ser provada, pois a lei contenta-se com a simples prática da ação que pressupõe perigosa.

Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 291, §1º

- I - sob a **influência de álcool** ou qualquer outra **substância psicoativa** que determine dependência;
- II - participando, em via pública, de **corrida, disputa ou competição automobilística**, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
- III - transitando em **velocidade superior à máxima** permitida para a via em 50 km/h.



Suspensão do Direito de Dirigir

- O **juiz poderá suspender** após o **trânsito em julgado ou como medida cautelar** para garantia da ordem pública.
- O prazo da suspensão, na esfera penal, vai de **2 meses a 5 anos**. Sendo que o STJ já se manifestou que esta suspensão deverá ser **compatível com a privativa de liberdade**.
- Cabe destacar que nem todos os crimes têm a **suspensão diretamente**, em alguns crimes a suspensão do direito de dirigir só vai acontecer na **reincidência (art. 296)**.
- Outro ponto importante são as **agravantes genéricas (art. 298)**. Estas serão aplicadas na **segunda fase da dosimetria da pena**, diferente das majorantes que serão aplicadas na terceira fase.

Art. 298

- São **circunstâncias que sempre agravam as penalidades** dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
- ✓ I - com **dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial** a terceiros;
- ✓ II - utilizando o **veículo sem placas**, com placas falsas ou adulteradas;
- ✓ III - **sem possuir Permissão** para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- ✓ IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de **categoria diferente da do veículo**;
- ✓ V - quando a sua profissão ou atividade exigir **cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga**;
- ✓ VI - utilizando veículo em que tenham sido **adulterados equipamentos** ou características que **afetem a sua segurança ou o seu funcionamento** de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;
- ✓ VII - sobre **faixa de trânsito temporária ou permanentemente** destinada a pedestres.

Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 301

- Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, **se prestar pronto e integral socorro àquela**.



Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 302

Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Pena: 2 a 4 anos de detenção, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena é **aumentada de 1/3 (um terço) à metade**, se o agente:

- ✓ Não tiver Permissão ou Habilitação para dirigir;
- ✓ Praticar na **faixa de pedestres** ou calçada;
- ✓ No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo **veículo de transporte de passageiros** (ou cargas para **agravante**).
- ✓ Deixar de prestar socorro se conseguir fazer sem risco pessoal à vítima;

Caso o agente estiver conduzindo sob **efeito de álcool** ou de qualquer outra **substância psicoativa** que determine dependência, sua **pena será de 5 a 8 anos de reclusão**, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Concurso Formal

STJ afirma que os delitos cometidos em concurso formal **não autoriza** a **extensão** dos efeitos do **perdão judicial** concedido para um dos crimes

Motorista Profissional

É **constitucional** a imposição da **pena de suspensão de habilitação** para dirigir veículo automotor ao **motorista profissional** condenado por homicídio culposo no trânsito.

O **direito ao exercício de atividades profissionais** (art. 5º, XIII) **não é absoluto**.

Arrependimento Posterior

STJ fala que **não é possível** aplicar esse Instituto (art. 16 do CP) **para o homicídio culposo na direção de veículo automotor** (art. 302 do CTB), mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime e a família da vítima.

CNH Vencida

STJ garante que estar com a CNH vencida **não se enquadra na causa especial de aumento de pena** descrita no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB, **vedada a analogia in malam partem**.

majorantes

Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Irrelevância do Passageiro

Segundo o STJ, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no **art. 302, § 1º, IV**, do CTB, **é irrelevante que o agente esteja transportando passageiros** no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.

Art 304

Quando o condutor do veículo **deixa de prestar imediato socorro** no acidente ou, se não puder, **chamar autoridades**.

Pena: 6 meses a 1 ano de detenção ou multa, se não constituir crime mais grave. Ela ainda é aplicada mesmo se a omissão o for suprida por terceiros ou a vítima morrer na hora ou tiver ferimentos leves.

O **condutor envolvido** no acidente e **culpado** pelo acidente responderá por: homicídio culposo ou lesão culposa, com a **pena aumentada de 1/3 a metade** pela omissão;

O **condutor envolvido no acidente e não culpado** pelo acidente, mas que **omitir socorro** à vítima responderá pelo **art. 304, do CTB**.

O **condutor não envolvido** no acidente que **omitir socorro** à vítima vai responder pela **omissão de socorro do CP, art. 135**.

Art. 303

O resultado aqui **não é a morte da vítima, mas sim, a lesão dela**.

Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Pena: 6 meses a 2 anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A **pena aumentará de 1/3 à metade** caso ocorra alguma das hipóteses do §1º do art. 302.

Se o agente conduz o veículo com **capacidade psicomotora alterada** em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime **resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima**, a **pena será de 2 a 5 anos de reclusão**.

Potencial Ofensivo

O crime de lesão culposa do CTB **é de menor potencial ofensivo**, por ter **pena máxima de 2 anos**. Mas se incidir alguma das causas de aumento de pena, **o crime deixa de ser de menor potencial ofensivo**.

Sem Habilitação

O indivíduo que **não possuir habilitação** para dirigir (art. 309 do CTB) e **conduzir seu veículo de forma imprudente, negligente ou imperita** e **causar lesão corporal** em alguém, **responderá pelo crime do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito**, ficando o delito do art. 309 do CTB absorvido por força do princípio da consunção (**não havendo concurso de crimes**).

Os **majorantes e agravantes** do art. 303 são os mesmos do art. 302.



Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 305

- Quando o condutor **se afasta do veículo do local do acidente**, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
- Pena:** detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.
- Para o STF essa lei é constitucional, **posto não infirmar o princípio da não incriminação**, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de **exclusão da tipicidade e da antijuridicidade**.



Art. 306

- Conduzir veículo automotor com **capacidade psicomotora alterada** em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
- Penas:** detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
- STJ fala que **não há consunção** do delito desse artigo com o do Art. 303, visto que **um não é meio para a execução do outro**, são autônomos.



Art. 307

- Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor.
- Pena:** detenção, de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.
- Mesmas penas para o **condenado que deixa de entregar**, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a **Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação**.
- A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor **não configura o crime do art. 307, caput**, do CTB.

Art. 308

- Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de **corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor**, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.
- É um **crime de concurso necessário ou plurissubjetivo**. Porque o verbo participar pressupõe, pelo menos, **dois condutores**.



Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 309

- Dirigir veículo automotor, em via pública, **sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação** ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, **gerando perigo de dano**.
- Penas:** detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.
- Diferente do art. 310, aqui, temos um **crime de perigo concreto**, pois, para ter o crime tem que gerar o perigo concreto.
- A **Súmula 720 do STF** disse que o art. 309 derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.



Art. 310

- Permitir, confiar ou entregar** a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com **habilitação cassada** ou com o **direito de dirigir suspenso**, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, **não esteja em condições** de conduzi-lo com segurança.
- Penas:** detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.
- A pessoa que entregar o veículo automotor a uma das quatro primeiras pessoas, responde pelo art. 310, do CTB. **Não responde como partícipe do art. 309, do 307 ou do 306.**
- Os agentes **não responderão pelo mesmo crime**, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal, sendo uma **exceção pluralística à teoria monista**.
- O art. 310 é **crime de perigo abstrato**.
- A **Súmula 575 do STJ** disse que essa conduta do Art. 310 constitui **crime independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto** na condução do veículo.



Art. 311

- Trafegar em **velocidade incompatível com a segurança** nas proximidades de **escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano**.
- Penas:** detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.
- São tipos penais de **perigo concreto**, só haverá o crime se houver perigo de ofensa ao bem tutelado no caso concreto.





Art. 312

- **Inovar artificialmente**, em caso de **acidente automobilístico com vítima**, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, **a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz.**
- **Penas:** **detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.**
- Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

Crimes de Trânsito

@prof.herculano

Art. 312 - B

- Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 do Código de Trânsito, **não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848**, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
- **Não tinha qualquer vedação legal** para que o indivíduo condenado pelos crimes do art. 302, § 3º e do art. 303, § 2º do CTB tivessem a **pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos**, desde que, obviamente, fossem cumpridos os demais requisitos do art. 44 do Código Penal. Hoje ainda é possível, mas **depois da Vacatio Legis (180 dias) não será.**

Art. 312 - A

- Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, **nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos**, esta deverá ser de **prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas**, em uma das seguintes atividades:

- ✓ I - trabalho, aos fins de semana, **em equipes de resgate dos corpos de bombeiros** e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;
- ✓ II - trabalho em **unidades de pronto-socorro de hospitais** da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;
- ✓ III - trabalho em clínicas ou instituições **especializadas na recuperação de acidentados** de trânsito;
- ✓ IV - outras atividades relacionadas ao resgate, **atendimento e recuperação de vítimas** de acidentes de trânsito.



Lista de Questões

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Na hipótese de homicídio praticado na direção de veículo automotor, havendo elementos nos autos indicativos de que o condutor agiu, possivelmente, com dolo eventual, o julgamento acerca da ocorrência deste ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O fato de a infração, de homicídio culposo na direção veicular, ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O crime de lesão corporal culposa não absorve o delito de direção sem habilitação.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O crime embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo despendida a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Para a configuração do delito de embriaguez ao volante, antes da alteração introduzida pela Lei n. 12.760/2012, é imprescindível a aferição da concentração de álcool no sangue por meio de teste de etilômetro ou de exame de sangue, conforme parâmetros normativos.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.



Aplica-se a todos os crimes de trânsito de lesão corporal culposa na direção os benefícios da lei dos crimes de menor potencial ofensivo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O agente que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor e deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente responderá pelo homicídio culposo com a pena agravada.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser crime punido com reclusão de seis meses a três anos.

Questões Comentadas

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Na hipótese de homicídio praticado na direção de veículo automotor, havendo elementos nos autos indicativos de que o condutor agiu, possivelmente, com dolo eventual, o julgamento acerca da ocorrência deste ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa.

Comentários:

Segundo Sanches, o homicídio culposo na direção de veículo automotor é tipificado no art. 302 do Código de Trânsito. O caput trata da forma básica, o § 1º elenca quatro majorantes e o § 3º traz uma qualificadora para as situações em que o motorista pratica o crime ao dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O § 2º foi revogado pela Lei 13.281/16.

Embora a regra seja a punição deste homicídio na forma culposa, as circunstâncias do fato podem indicar o elemento subjetivo doloso, especificamente aquele em que o motorista assume a possibilidade de provocar a morte de alguém ao adotar um comportamento de risco exacerbado na condução do veículo.”



A embriaguez aliada ao homicídio na direção, antes da qualificadora inserida no § 3º do art. 302 pela Lei 13.546/17, era uma circunstância que muito comumente ensejava a imputação de homicídio com dolo eventual, porque neste caso há quem considere que o simples fato de o motorista assumir a direção sem condições físicas de exercer absoluto controle sobre o veículo evidencia a assunção do risco de provocar um acidente e de matar alguém.

Na mesma linha, o autor cita: “outra situação que quase sempre ensejava a imputação de homicídio doloso era a morte provocada durante competição ilegal em via pública. Neste caso, até com mais ênfase do que em relação à embriaguez, sustenta-se que a prática de manobras arriscadas e as altíssimas velocidades impostas pelos motoristas indicam irresponsabilidade e aceitação do risco de matar.”

Tanto no caso da embriaguez quanto no da competição ilegal houve certas mudanças a partir da entrada em vigor das Leis 13.546/17 e 12.971/14, que alteraram, respectivamente, os artigos 302 e 308 do Código de Trânsito. No primeiro, como já adiantamos linhas acima, a prática do homicídio na direção de veículo automotor é qualificada se o motorista está embriagado, como estabelece o § 3º; no segundo, se da competição ilegal decorre a morte de alguém, qualifica-se o delito. É o que dispõe o § 2º, que, aliás, ressalva sua incidência desde que as circunstâncias demonstrem “que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo”.

Em resumo, modificou-se a forma como a imputação do dolo eventual é avaliada. Antes, eram raros os casos em que se imputava homicídio culposo em ambas as situações. Concluía-se imediatamente pelo dolo eventual. Atualmente isto não é mais possível, pois as qualificadoras inseridas pelas novas leis impõem a regra de que, em um caso como no outro, o homicídio seja a priori tratado na forma culposa.

Mas isto não quer dizer que se afasta absolutamente a possibilidade de imputar o dolo eventual. O próprio § 2º do art. 308 ressalva que a qualificadora não se aplica se houver elementos do dolo direto ou do dolo eventual. E, mesmo que o § 3º do art. 302 não faça a mesma ressalva a respeito da embriaguez, nada impede que a análise continue sendo feita no caso concreto, que, eventualmente, pode atrair a imputação do dolo.

Os efeitos da atribuição do dolo ou da culpa não se limitam à severidade da pena, estendem-se à competência de julgamento, pois, enquanto o homicídio culposo é julgado pelo juiz singular, o doloso é julgado pelo Tribunal do Júri.

É neste contexto que surge a tese do STJ:

“Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes.” (HC 472.380/TO, j. 07/05/2019)

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O fato de a infração, de homicídio culposo na direção veicular, ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito.



Comentários:

“De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas profissionais – mais do que qualquer outra categoria de pessoas – revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito.”

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus.

Comentários:

Segundo o STJ:

“A medida administrativa de suspensão do direito de dirigir não pode ser objeto de conhecimento pela via do habeas corpus. Isto porque a ação mandamental tem seu alcance delimitado pelo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que afirma ser cabível o habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. (...)

Assim, configura requisito inafastável para a ação de habeas corpus a existência de qualquer indício de ameaça de violência ou constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente, não se conhecendo do writ nos casos em que tal pressuposto não for observado.

Na hipótese em tela, verifica-se que a medida administrativa de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, bem como a imposição de penalidades administrativas que também restringem o exercício de tal direito pelo motorista, não acarretam qualquer risco à sua liberdade de locomoção, uma vez que, caso descumpridas, não podem ser convertidas em reprimenda privativa de liberdade, uma vez que inexistente qualquer previsão legal nesse sentido.”

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O crime de lesão corporal culposa não absorve o delito de direção sem habilitação.

Comentários:



Quando não reconhecida a autonomia de desígnios, o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB).

O art. 303 do Código de Trânsito tipifica a lesão corporal culposa, que, segundo o § 1º, pode ter a pena aumentada de um terço à metade se o motorista não for habilitado para conduzir o veículo.

Ocorre que o Código de Trânsito tipifica de forma autônoma no art. 309 a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação e gerando perigo de dano. E, se o motorista não habilitado lesionou alguém, não só gerou como provocou o dano de que trata o tipo.

Em regra, quando o motorista não habilitado comete a lesão corporal, o crime autônomo do art. 309 não se tipifica, porque a falta de habilitação é uma causa de aumento de pena específica do crime de dano à integridade física:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB). Destarte, extinta a punibilidade do agente em face da expressa renúncia da vítima ao direito de representação pelo delito de lesão corporal, também fica extinta a punibilidade com relação ao crime de direção sem habilitação, menos grave, porquanto absorvido.

Segundo Sanches, *“nada impede, no entanto, que as circunstâncias fáticas revelem condutas autônomas, que podem ensejar a imputação em concurso, assim como ocorre na relação entre o roubo e o porte de arma de fogo. De fato, a regra é de que o emprego de arma de fogo no roubo provoca o aumento da pena, mas não a imputação do delito autônomo relativo ao porte da arma, a não ser que o porte se revele destacado da conduta relativa à subtração, como no caso em que o assaltante é preso horas depois dos fatos com o artefato ainda em seu poder. Da mesma forma, vislumbra-se a possibilidade de imputar o crime decorrente da falta de habilitação se esta conduta se mostrar fora do contexto da lesão corporal.”*

Há no STJ ao menos uma decisão na qual se considerou que a ausência de representação da vítima da lesão corporal culposa impede a ação penal em relação a este crime, mas faz ressurgir o tipo autônomo da falta de habilitação, que deixa de funcionar como majorante:

“No caso em exame, o Tribunal de origem rechaçou o pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos lesão corporal (art. 303 do CTB) e dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB), não vislumbrando relação de exaurimento de conteúdo proibitivo da norma, nos seguintes termos: “[...] É verdade que a falta de habilitação, na hipótese de concurso com o crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, passa a figurar como causa de aumento de pena, e não mais como delito autônomo. Mas, em sendo impossível a deflagração da ação penal pelo crime de lesões pela ausência de condição de procedibilidade, tal óbice decerto não se estende ao crime de falta de habilitação, que, assim, retoma a sua posição de delito autônomo. Observe-se que os delitos em questão visam à tutela de bens jurídicos distintos, sendo o crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro voltado para a proteção da incolumidade física da vítima, enquanto o artigo 309 do mesmo Diploma Legal visa à segurança viária. Logo, não faz sentido que a vontade individual de uma única pessoa obste a persecução penal em favor de toda uma coletividade. Além disso, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, o acidente que deu origem à persecução criminal em exame não envolveu apenas o paciente e a vítima das lesões corporais, mas também um terceiro veículo, motivo pelo qual a propositura da ação penal era imperativa” (e-STJ fl. 77).” (RHC 61.464/RJ, j. 22/05/2018)

Segundo Sanches, *“parece-nos, todavia, que esta não é a melhor solução. A consunção se caracteriza pelo fato de que o crime previsto por uma norma (consumida) não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra (consuntiva). É a este aspecto que deve se limitar a análise da relação de absorção: se a falta de*



habilitação é considerada consumida pela lesão corporal, tanto que chega ao ponto de ser uma causa de aumento de pena, não pode ressurgir como delito autônomo somente porque não é possível perseguir a punição pelo crime que a havia consumido.”

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.

Comentários:

A Lei 13.546/17 inseriu no art. 303 do Código de Trânsito uma circunstância qualificadora relativa à lesão corporal culposa cometida por motorista embriagado. Segundo o disposto no § 2º daquele dispositivo, o motorista que estiver conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, e, nessa condição, ferir alguém involuntariamente, será apenado com reclusão de dois a cinco anos, desde que a lesão seja de natureza grave ou gravíssima.

E se a lesão corporal for de natureza leve? Segundo Sanches, neste caso, não se aplica a qualificadora e a solução deve ser buscada considerando a possibilidade de concurso de delitos.

- O STJ adota a orientação de que não pode haver relação de consunção entre a embriaguez e a lesão corporal culposa:

“Segundo o entendimento que prevalece nesta Corte Superior de Justiça, “os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes.”

Para o STJ, a conduta do agente que se embriaga, conduz o veículo pela via pública e acaba provocando um acidente no qual alguém é ferido não corresponde a nenhuma das situações características da consunção.

A orientação firmada, não obstante relativa a fatos ocorridos antes da modificação promovida pela Lei 13.546/17, continua válida, após a entrada em vigor da lei, para as situações em que o motorista embriagado pratica a lesão corporal culposa de natureza leve. Curioso é que, embora a soma das penas mínimas dos artigos 303, caput e 306 resulte na metade da pena mínima cominada no art. 303, § 2º (dois anos), a soma das máximas resulta em pena idêntica à da qualificadora (cinco anos).

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

O crime embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo despendida a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.



Comentários:

Tinha controvérsia antigamente a respeito da natureza do perigo. Isto porque a redação original do art. 306 continha a expressão “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”. A fórmula era diferente daquela impressa no artigo 309, no qual da descrição da conduta nuclear se segue a expressão “gerando perigo de dano”. Neste último é fácil apreender que se trata de perigo concreto, mas, no primeiro, não necessariamente, porque, afinal, o dano potencial é o que fundamenta a própria existência do crime de perigo. HOJE NÃO HÁ DÚVIDAS. É PERIGO DE PERIGO ABSTRATO.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, bem como nas principais jurisprudências.

Para a configuração do delito de embriagues ao volante, antes da alteração introduzida pela Lei n. 12.760/2012, é imprescindível a aferição da concentração de álcool no sangue por meio de teste de etilômetro ou de exame de sangue, conforme parâmetros normativos.

Comentários:

Quando ainda vigorava a redação da Lei 11.705/08, o STJ não teve alternativa a não ser firmar a orientação de que a única forma de prova o crime era a perícia que apurasse a quantidade precisa de álcool no sangue:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.566/DF, sob o rito dos recursos repetitivos – representativo de controvérsia –, firmou o entendimento no sentido de que a tipicidade do crime de embriaguez ao volante, previsto no aludido art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008, reclama prova da concentração de álcool no sangue (6 decigramas de álcool por litro de sangue), aferida por meio do etilômetro (“bafômetro”) ou do exame de sangue, não podendo ser suprida por prova testemunhal ou mesmo exame clínico.

In casu, a apontada embriaguez do paciente restou aferida, exclusivamente, com base em perícia médica (médico examinador), hipótese tida por violadora da norma de regência da época, impossibilitando a responsabilização criminal.” (HC 188.526/RS, j. 01/09/2016)”

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Aplica-se a todos os crimes de trânsito de lesão corporal culposa na direção os benefícios da lei dos crimes de menor potencial ofensivo.

Comentários:



Todos não. Vejam a regra do art. 291, além disso, há a forma qualificada (pelo uso do álcool ou substância psicoativa), a qual tem pena de reclusão superior a 2 anos.

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.705, de 2008)

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora). (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência)

§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência)

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas.

Comentários:

Não confundam agravantes com majorantes (aumento da pena). Essas nos vamos encontrar nos artigos 302 e 303, quando forem iguais às do art. 298 prevalecem as majorantes.

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;



II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O agente que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor e deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente responderá pelo homicídio culposo com a pena agravada.

Comentários:

Nesse caso terá um aumento da pena de um terço a metade.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)



I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)
(Vigência)

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser crime punido com reclusão de seis meses a três anos.

Comentários:

Pena de detenção! Vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)



§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Gabarito: errado.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.